

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2174

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות לדמי לידה לחיילות בשירות קבע), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 40 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 40(ב), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) הוראות סימן זה, למעט סעיף 54, יחולו לעניין חיילת בשירות קבע ששחררה משירות קבע, כאילו הייתה עובדת, אף שאין מתקיימים לגביה יחסי עבודה."
2. תיקון סעיף 48 בסעיף 48 לחוק העיקרי, אחרי ההגדרה "היום הקובע" יבוא:

"חיילת בשירות קבע" – כהגדרתה בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע), התשע"א–2010²;"
3. תיקון סעיף 50 בסעיף 50(ב) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (5) יבוא:

"(6) תקופה שבה הייתה האישה חיילת בשירות קבע."
4. תיקון סעיף 54 בסעיף 54(ב)(3) לחוק העיקרי, אחרי "במבוטחת לפי סעיף 40(ב)(2)" יבוא "או בחיילת בשירות קבע ששחררה משירות קבע".

דבריו הסבר

סימן ג' לפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק) קובע, בין השאר, תנאים לזכאות לדמי לידה ליולדת שהם גמלה מחליפת שכר בשל אובדן הכנסתה מעבודה או מעסק או משלח יד עקב הלידה.

החוק קובע את תנאי הזכאות לקבלת דמי לידה, את אופן חישוב דמי הלידה, ואת משך התקופה שבעדה ישולמו דמי הלידה.

סעיף 40(ב) לחוק מגדיר מבוטחת לעניין דמי לידה עובדת שכירה, עצמאית המועסקת בישראל או אישה שמלאו לה 18 שנים והיא נמצאת בהכשרה מקצועית. סעיף 50 לחוק קובע כי מבוטחת זכאית לדמי לידה רק אם היא הפסיקה את עבודתה בזמן ההיריון ושולמו בעדה דמי ביטוח לפחות שישה חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שבו הפסיקה את עבודתה.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשע"א, עמ' 12.

חיילות בשירות קבע אינן זכאיות לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי. עבור חיילות בשירות קבע פקודה 36.0406 לפקודות מטכ"ל, קובעת הטבות עקב היריון והורות המקבילות לשורת ההטבות שבחוק. במקרה של התרת התחייבות או סיום התחייבות לשירות קבע בטרם לידה, פקודה 44 לפקודת המטכ"ל האמורה קובעת כי אם החיילת נמצאת לפחות בחודש חמישי להריונה היא תהיה זכאית לשכר קבוע כשיעור דמי הלידה לפי החוק.

משמעות הדבר היא כי מחד, חיילת המסיימת את התחייבותה לשירות קבע לפני החודש החמישי להריונה אינה זכאית לדמי לידה לפי פקודת המטכ"ל ומאידך, יכולתה לעמוד בתנאי הזכאות לדמי לידה לפי החוק מוגבלת מאוד עד בלתי אפשרית, שכן החוק דורש תקופת מינימום שבה ישולמו בעדה דמי ביטוח לאומי. הדבר יוצר פגיעה במי שהשתחררה משירות קבע בחודשי ההיריון הראשונים ואף תמריץ שלילי לשירות נשים בקבע.

כדי לתת מענה למצב זה, מוצע להחיל את מרבית ההוראות שבסימן ג' האמור, הנוגעות לעובדת, לרבות הגדרתה כמבוטחת, גם על חיילת בשירות קבע ששוחררה משירות קבע, לקבוע כי יראו את תקופת שירותה בשירות הקבע כתקופה ששולמו בעדה דמי ביטוח, ולקבוע את אופן חישוב דמי הלידה לגביה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4053/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1007/22 ; פ/904/23 ; פ/1177/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)